



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

YAYASAN MAHAMERU

DENGAN

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA KABUPATEN PASURUAN



TENTANG

PENDAMPINGAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA KABUPATEN PASURUAN

Nomor : 370.3 / PKS – YANKES / MAHAMERU / IX / 2025

Nomor : 1644/RSPHS/E-PKS/DIR/IX/2025

Pada hari **Senin** tanggal **Satu Bulan September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-09-2025)**, yang bertanda-tangan di bawah ini :

FARID HAFIFI

Ketua Yayasan Mahameru, yang bergerak dibidang pendampingan ODHIV yang karena Jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Mahameru, berkedudukan di Jalan Baratajaya IV No. 79 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai -----
PIHAK PERTAMA;

HENI INDRA WULANSARI

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Pasuruan, yang karena Jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Prima Husada Pasuruan, berkedudukan di Jalan Raya Surabaya-Malang KM.54 Desa Lemahbang Kec.Sukorejo Kab.Pasuruan untuk selanjutnya disebut sebagai -----
-----PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA adalah sebuah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada masyarakat.
2. PIHAK PERTAMA adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfokus dalam pendampingan Psikososial pada Orang Dengan HIV (ODHIV) dalam rangka peningkatan mutu hidup ODHIV.
3. PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam kegiatan Pendampingan Orang Dengan HIV (ODHIV) di Kabupaten Pasuruan.
4. Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dalam kegiatan Pendampingan Orang Dengan HIV AIDS (ODHIV), dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 1
TUJUAN DAN LINGKUP KERJASAMA

- 1) Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik — baiknya, agar lebih berhasil dalam pendampingan ORANG DENGAN HIV (ODHIV) di Rumah Sakit Prima Husada Kabupaten Pasuruan.
- 2) Kerjasama ini dilakukan dalam lingkup kompetensi PARA PIHAK di bidang pendampingan ORANG DENGAN HIV (ODHIV) dan pelayanan.

Pasal 2
DEFINISI

Definisi atau istilah yang tertulis dalam perjanjian kerja sama ini mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Pasien/ Klien adalah Orang dengan HIV (ODHIV) yang melakukan pengobatan maupun pemeriksaan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan Rumah Sakit Prima Husada Kabupaten Pasuruan.
2. Pendampingan adalah aktifitas pemberian dukungan motivasi dan edukasi terkait dengan kepatuhan berobat, penerimaan status, akses layanan kesehatan dan informasi pencegahan positif untuk tidak menularkan oleh Pendukung Sebaya.
3. Pendukung sebaya adalah petugas pendamping ODHIV yang juga merupakan anggota Komunitas ODHIV dan bertugas dengan ditunjuk oleh Yayasan Mahameru.
4. Lost Follow Up (LFU) adalah situasi dimana klien / pasien ODHIV yang mangkir dari kepatuhan pengobatan HIV (ART) selama 90 hari secara berturut berturut.
5. Rujukan adalah kegiatan dimana pendukung sebaya akan memberikan informasi dan mengarahkan klien/pasien ke layanan yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan kartu rujukan dari Yayasan Mahameru untuk dapat diketahui dan disetujui oleh pihak pemberi layanan dimaksud.
6. ARV adalah obat yang dipergunakan oleh ODHIV guna menekan pertambahan jumlah Virus HIV dalam tubuh dan diberikan dengan sepengetahuan dan pengawasan oleh dokter.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) Dalam batas — batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, masing — masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan program pendampingan dan pemberdayaan ORANG DENGAN HIV (ODHIV) dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak.

Pihak 1	
Pihak 2	

- 2) Dalam melaksanakan kegiatan pada butir (1) di atas, PIHAK PERTAMA melakukan pendampingan, memotivasi, memonitor, sebagai upaya penyiapan mental Orang Dengan HIV (ODHIV) dan memberikan surat pengantar dalam proses pelayanan kesehatan, agar kelompok dampingan mempunyai kemauan sendiri untuk melakukan pemeriksaan secara rutin di layanan kesehatan milik PIHAK KEDUA.
- 3) Setiap Orang Dengan HIV (ODHIV) akan didampingi oleh PIHAK PERTAMA yang akan melakukan pendokumentasian kegiatan yang dicatat dalam buku kontrol, termasuk di dalamnya dengan memberi tanda tertentu sebagai bukti bahwa Orang Dengan HIV (ODHIV) dimaksud benar — benar melakukan pemeriksaan selain surat rujukan yang disimpan di layanan kesehatan.
- 4) Dalam menindaklanjuti surat pengantar oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur di ayat 2, PIHAK KEDUA bersedia memberikan akses layanan yang ada sesuai dengan kebutuhan kelompok dampingan dari PIHAK PERTAMA.
- 5) Semua biaya yang timbul dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini menjadi kewajiban ODHIV yang akan diberikan pemahaman oleh petugas Pendukung Sebaya PIHAK PERTAMA.
- 6) PIHAK PERTAMA secara intensif akan melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk mengambil bukti pelayanan kesehatan sekaligus mendiskusikan setiap problem yang dihadapi untuk menemukan solusi yang tepat dan komprehensif.
- 7) PIHAK PERTAMA akan memberikan gaji kepada petugas Pendukung Sebaya dari Yayasan Mahameru yang bertugas untuk mendampingi ORANG DENGAN HIV (ODHIV).
- 8) PARA PIHAK mensosialisasikan kepada timnya untuk melaksanakan butir — butir naskah kerjasama ini, agar dikemudian hari tidak timbul kesalahpahaman diantara tim kedua belah pihak.
- 9) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diadakan evaluasi tiap 6 bulan sekali dan hasil evaluasi akan dipakai untuk perbaikan program kerjasama.

Pasal 4

DASAR HUKUM

1. Undang Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penjelasan undang undang kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS;
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 5
PENJAMINAN MUTU

1. PARA PIHAK menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dibidang pelayanan sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama ini.
2. PARA PIHAK sepakat memberikan pelayanan prima berdasarkan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit.
3. PARA PIHAK saling mendukung dalam hal peningkatan pelayanan untuk kebutuhan Akreditasi Rumah Sakit.
4. PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
5. PARA PIHAK sepakat menjaga kerahasiaan pasien/ klien sebagai kode etik bersama dalam azas Confidential pasien/ klien.
6. PIHAK KEDUA dalam pelayanan berorientasi kepada pelayanan Hospital Base (berfokus pada Rumah Sakit), sedangkan PIHAK PERTAMA pelayanan berbasis Community Base (berfokus bekerja di lapangan).

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Monitoring terhadap ketepatan dan kesesuaian pemenuhan hak dan kewajiban PARA PIHAK dilakukan oleh bidang/unit terkait yang ada di PIHAK KEDUA dalam hal ini adalah Poliklinik VCT dan PIHAK PERTAMA.
2. Evaluasi hasil kerja sama ini dapat dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala sebelum masa perjanjian kerja sama ini berakhir.
3. Apabila ada pelayanan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK dapat melakukan pemberitahuan secara tertulis satu dengan lainnya.
4. Apabila dari surat pemberitahuan pertama hingga pemberitahuan ketiga belum ada perubahan terkait pelayanan pihak yang dikeluhkan, maka PIHAK yang berkeberatan dapat mengakhiri perjanjian kerja sama dengan cara sepihak sebelum masa perjanjian kerja sama ini berakhir.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- 1) Program kerjasama ini berlaku selama 16 (enam belas) bulan sejak ditandatanganinya naskah kerjasama ini sampai dengan tanggal **tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh enam (31 – 12 - 2026)** dan dapat di perpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pihak 1	
Pihak 2	

- 2) Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh masing-masing Pihak bila dikemudian hari terdapat penyimpangan atas pelaksanaannya, dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat, fax atau email dari Pihak yang berkeinginan mengakhiri Perjanjian kepada Pihak lainnya. Berakhirnya Perjanjian mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan pengakhiran Perjanjian.
- 3) Dalam hal berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Berakhirnya Perjanjian tidak menghentikan atau menghapuskan kewajiban masing-masing Pihak yang belum terselesaikan oleh masing-masing Pihak pada saat sebelum berakhirnya Perjanjian ini. Pihak yang belum menyelesaikan kewajiban nya tetap terikat untuk melaksanakan seluruh kewajiban yang belum terselesaikan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.

Pasal 8

ALAMAT KORESPONDENSI

- 1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada :

a. RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA PASURUAN

Nama : Roikhatul Jannah, S. Kep., Ns
Jabatan : Penanggung Jawab Program HIV-AIDS
Alamat : Jl. Raya Surabaya-Malang KM.54 Desa Lemahbang, Kab.Pasuruan
Telepon : 0343-6745000
Faksimile : -
Email : rsprimahusadasukorejo@gmail.com

b. YAYASAN MAHAMERU

Nama : Yudho Sudartio
Jabatan : Program Manager
Alamat : Jl.Baratajaya IV No.79 Surabaya
Telepon : 031-99452242
Faksimile : -
Email : mahameru_jatim@yahoo.com

- 2) Semua pihak dapat pindah alamat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum pindah alamat.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- 1) Yang dimaksud dengan Force Majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa adalah semua hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dan diluar kekuasaan PARA PIHAK seperti terjadi banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, huru-hara, pemogokan, perang, adanya peraturan pemerintah pusat atau daerah, peraturan perundang undangan, pemberhentian dukungan sumber dana lembaga donor dan lain-lain, sehingga PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara wajar.
- 2) Apabila terjadi keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami Force Majeure tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut.
- 3) Berdasarkan pemberitahuan tersebut akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan addendum dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10
PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

1. Perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila ternyata tidak dapat dicapai kata mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu pada Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan.

Pasal 11
ADDENDUM

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan atas ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini harus mendapat persetujuan PARA PIHAK terlebih dahulu, persetujuan tersebut harus dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perubahan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan apabila ada hal-hal lain yang belum atau akan diatur dalam perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengaturnya kemudian dalam satu perjanjian tambahan (addendum), yang substansinya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan perjanjian induk.
3. Perjanjian kerja sama ini tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 12
PENUTUP

- 1) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan perubahannya, akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.
- 3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan materai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian naskah kerjasama ini di buat untuk ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA
KETUA
YAYASAN MAHAMERU

PIHAK KEDUA
PLT DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA PASURUAN

FARID HAFIFI

Ns.HENI INDRA WULANSARI,S.Kep,M.Kep

Pihak 1	
Pihak 2	